

## **El oficio sin ley: el verdadero estatuto jurídico del corretaje de propiedades en Chile (la comisión, el cliente que puentea al corredor y el registro que viene)**

*The Trade Without a Statute: The Actual Legal Framework of Real Estate Brokerage in Chile (The Commission, the Bypassing Client and the Registry to Come)*

**Andrés Gabriel Varas Quijón**

Doctorando en Derecho Civil. Máster en Derecho por la Universitat de València y la Universitat Autònoma de Barcelona.

ORCID: 0009-0001-5248-8736

*«Fundamentum autem est iustitiae fides.»*

*—Cicerón, De Officiis, I, 23.*

**Resumen:** Más de quince mil corredores de propiedades intermedian cada año cientos de miles de operaciones inmobiliarias en Chile, y lo hacen sin ley especial que regule su oficio: el registro habilitante creado en 1943 fue demolido por la liberalización de fines de los setenta y derogado definitivamente en 1986, y los proyectos que buscan restablecerlo duermen en el Congreso desde hace más de una década. Pero un oficio sin ley especial no es un oficio sin Derecho. Este trabajo reconstruye el estatuto jurídico *real* del corretaje de propiedades, ese que decide pleitos todos los días: la naturaleza del contrato —mediación atípica y consensual, cuya esencia, ha dicho la Corte Suprema, estriba en el quehacer mediador destinado a concretar el negocio encargado—; el régimen completo de la comisión —cuándo nace (con la celebración del negocio mediando intermediación decisiva, no con las tratativas), cuánto vale (libertad de honorarios desde 1977, con el 2% histórico sobreviviendo como uso), cómo se prueba (la escrituración como carga práctica ante los límites de la prueba testimonial) y cuándo prescribe (dos años, por tratarse de una actividad de predominio intelectual asimilada a las profesiones liberales)—; y la joya práctica del conjunto: la sentencia de la Corte Suprema rol N° 37.135-2017, que ejecutó una cláusula anti-elusión pactada en una orden de venta —doble comisión si el propietario cierra el negocio, sin intervención del corredor, con un cliente presentado por este, hasta un año después de expirado el encargo—, dotando al corredor puenteado de la herramienta contractual que la ley no le dio. Se examinan además las leyes que sí lo obligan (deberes ante la Unidad de Análisis Financiero, declaraciones al Servicio de Impuestos Internos, estatuto del consumidor), el contenido verificado de los proyectos de Registro Nacional en tramitación, y se cierra con un decálogo operativo. La tesis de fondo es ciceroniana y estoica a la vez: el corredor vende confianza, y la *fides* —hacer lo que se dice— solo se cobra cuando se escribió.

**Palabras clave:** corretaje de propiedades — corredor de propiedades — comisión — contrato de

corretaje — mediación — orden de venta — cláusula anti-elusión — exclusividad — prescripción de honorarios — Registro Nacional de Corredores de Propiedades — Unidad de Análisis Financiero — protección al consumidor.

**Abstract:** More than fifteen thousand real estate brokers intermediate hundreds of thousands of property transactions in Chile every year, and they do so without a special statute governing their trade: the licensing registry created in 1943 was demolished by the liberalization of the late seventies and definitively repealed in 1986, and the bills seeking to restore it have slept in Congress for over a decade. But a trade without a special statute is not a trade without law. This paper reconstructs the *actual* legal framework of real estate brokerage, the one that decides lawsuits every day: the nature of the contract —an atypical, consensual mediation whose essence, the Supreme Court has held, lies in the mediating endeavor aimed at concluding the commissioned transaction—; the complete regime of the commission —when it accrues (upon conclusion of the transaction through decisive intermediation, not upon preliminary negotiations), how much it is worth (freedom of fees since 1977, with the historical 2% surviving as usage), how it is proved (written form as a practical burden given the limits of testimonial evidence) and when it prescribes (two years, as an activity of predominantly intellectual character assimilated to the liberal professions)—; and the practical gem of the set: Supreme Court ruling No. 37,135-2017, which enforced an anti-circumvention clause agreed in a sale order —double commission if the owner closes the deal, without the broker's intervention, with a client introduced by the broker, up to one year after the expiry of the engagement—, giving the bypassed broker the contractual tool the statute never gave him. The paper further examines the laws that do bind brokers (duties before the Financial Analysis Unit, filings with the tax authority, consumer protection), the verified content of the National Registry bills pending in Congress, and closes with an operational decalogue. The underlying thesis is Ciceronian and Stoic at once: the broker sells trust, and *fides* —doing what one says— can only be collected when it was put in writing.

**Keywords:** real estate brokerage — real estate broker — commission — brokerage contract — mediation — sale order — anti-circumvention clause — exclusivity — prescription of fees — National Registry of Real Estate Brokers — Financial Analysis Unit — consumer protection.

**Clasificación JEL:** K12; L85; K10.

**Sumario:** I. Introducción: quince mil corredores y ninguna ley —. II. Auge y demolición del registro: 1943–1986 —. III. La naturaleza jurídica del corretaje: mediación, no representación —. IV. La comisión: nacimiento, monto, prueba y prescripción —. V. El corredor puenteado: la cláusula que la Corte Suprema ya ejecutó —. VI. Las leyes que sí existen: lavado de activos, impuestos y consumidor —. VII. La ley que viene: el Registro Nacional en tramitación —. VIII. Decálogo del corredor diligente —. IX. Conclusiones: *fides*, o por qué el corredor vende confianza.

**I. Introducción: quince mil corredores y ninguna ley**

Hay en Chile más de quince mil corredores de propiedades, que intervienen cada año en cientos de miles de operaciones de compraventa y arrendamiento.<sup>1</sup> Para ejercer el oficio basta hoy con iniciar actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y obtener patente municipal: no hay examen, no hay registro, no hay ley especial. El dato sorprende a los propios corredores tanto como a sus clientes, y alimenta dos errores simétricos: el del corredor que cree que, sin ley, todo está permitido; y el del cliente que cree que, sin ley, nada lo obliga —empezando por la comisión—.

Ambos se equivocan, y este trabajo existe para demostrarlo. Un oficio sin ley especial no es un oficio sin Derecho: el corretaje de propiedades tiene un estatuto jurídico real, construido con el derecho común de los contratos, el Código de Comercio, tres leyes sectoriales que pocos corredores conocen y una jurisprudencia de la Corte Suprema más rica de lo que el gremio sospecha —incluida una sentencia que ejecutó, con todas sus letras, la cláusula con que un corredor se blindó contra el cliente que lo puenteó—. Conocer ese estatuto no es erudición: es la diferencia entre cobrar la comisión y financiarle gratis el negocio a otro.

## II. Auge y demolición del registro: 1943–1986

El oficio no siempre estuvo desregulado. La Ley N° 7.747, de 1943, y su reglamento —el Decreto N° 1205, de octubre de 1944, del Ministerio de Economía y Comercio— sometieron el corretaje de propiedades a la tutela de ese Ministerio, con una inscripción *obligatoria y habilitante* en un Registro de Corredores de Propiedades. Los requisitos eran los de la época: mayoría de edad, reconocida honorabilidad, comprobación de conocimientos, no haber sido declarado en quiebra y rendir fianza. Y el reglamento hacía algo que hoy parecería herejía: *tarifaba* la comisión, fijándola, en la compraventa, en un máximo de 2% del valor de la transacción a cargo del vendedor y otro 2% a cargo del comprador.<sup>2</sup>

La ola liberalizadora de fines de los setenta demolió el edificio: el Decreto Ley N° 1.953, de 1977, consagró el libre acceso a la actividad de corredor de propiedades y el libre acuerdo sobre las comisiones, y la Ley N° 18.796, de mayo de 1986, derogó el Registro Nacional y, con él, las normas que regulaban el corretaje inmobiliario.<sup>3</sup> Desde entonces, el corretaje de propiedades es en Chile una actividad de ejercicio libre. Lo que sigue vigente —y decide pleitos— es el derecho común.

## III. La naturaleza jurídica del corretaje: mediación, no representación

---

<sup>1</sup>Las cifras —más de 15.000 corredores y más de 300.000 transacciones anuales de compraventa— provienen de la columna de Christian Rodiek publicada en *Diario Constitucional*, 28 de agosto de 2018, a propósito del proyecto de Registro Nacional. El mismo texto consigna que, entre 2013 y 2018, el Servicio Nacional del Consumidor recibió 2.161 reclamos contra corredores de propiedades.

<sup>2</sup>La reconstrucción histórica consta en la propia moción parlamentaria del Boletín N° 6228-03 de la Cámara de Diputados y en las fuentes gremiales que la reseñan: Ley N° 7.747, de 1943, y Decreto N° 1205, de octubre de 1944, del Ministerio de Economía; registro imperativo y habilitante; y tarifas del 2% a cada parte en la compraventa.

<sup>3</sup>Sobre el D.L. N° 1.953, de 1 de octubre de 1977 (libre acceso y libertad de comisiones), véase la columna citada en *Diario Constitucional*, 28 de agosto de 2018; sobre la derogación del Registro por la Ley N° 18.796, de mayo de 1986, la moción del Boletín N° 6228-03 y la historia legislativa allí reseñada.

El contrato de corretaje de propiedades es *atípico*: ninguna ley lo define ni lo reglamenta como tal. Pero su fisonomía está lejos de ser misteriosa. El Código de Comercio califica las operaciones de corretaje como actos de comercio (art. 3 N° 11) y define a los corredores por su función: dispensar su *mediación asalariada* para facilitar la conclusión de los contratos ajenos (art. 48), admitiendo junto a la vieja correduría oficial el ejercicio de la actividad por particulares. Sobre esa base, la Corte Suprema ha fijado la esencia del contrato en términos que todo corredor debería enmarcar: acreditado el corretaje, «el quehacer del corredor estriba en la mediación entre las partes», destinada a desplegar las tareas tendientes a concretar el negocio encargado —en el caso, una compraventa sobre una propiedad específica—, doctrina que la propia Corte ha reiterado invocando sus precedentes.<sup>4</sup>

De esa naturaleza mediadora se siguen tres consecuencias prácticas. Primera: el corredor, en cuanto tal, *no representa* a su cliente —acerca a las partes, no contrata por ellas—; si además recibe poder (para firmar una promesa, para recibir la reserva), eso es un mandato añadido, que se rige por sus propias reglas (arts. 2116 y siguientes del Código Civil) y multiplica responsabilidades. Segunda: la obligación del corredor es de actividad diligente, pero su *remuneración* está condicionada a un resultado: el negocio celebrado. Tercera —y es la que menos corredores conocen—: la jurisprudencia asimila el corretaje a las actividades de predominio intelectual, con una consecuencia devastadora en materia de prescripción, que se verá enseguida.

#### IV. La comisión: nacimiento, monto, prueba y prescripción

*Nacimiento.* La comisión no se devenga por mostrar propiedades ni por acercar interesados: se devenga cuando el negocio encargado *se celebra* y esa celebración es fruto de la gestión del corredor. La jurisprudencia lo exige con dos filtros copulativos: la existencia del contrato de corretaje —el encargo— y la *intermediación decisiva* del corredor en la operación. Así, la Corte Suprema ratificó recientemente el rechazo del cobro de un corredor que no logró acreditar ni el contrato ni el carácter decisivo de su intervención, y desestimó la casación por manifiesta falta de fundamento —con un detalle procesal que el lector de esta serie reconocerá: el recurso omitió denunciar la norma decisoria de la litis—. <sup>5</sup> A la inversa, las meras tratativas preliminares y las ofertas que no fructifican no generan comisión: el corretaje se paga por el puerto, no por la navegación.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Corte Suprema, Cuarta Sala, rol N° 37.135-2017 (sentencia de 2019, casación de oficio y sentencia de reemplazo), con cita expresa de sus roles N° 7.793-2015 y N° 31.767-2017; el fallo fue reseñado, con transcripción de sus considerandos, en *EstadoDiario*, 19 de junio de 2019. La sala estuvo integrada por los ministros señores Blanco y Silva Cancino, la ministra señora Muñoz y los abogados integrantes señores Barra y De la Maza.

<sup>5</sup>Corte Suprema, junio de 2025, sentencia reseñada en *Diario Constitucional*, 18 de junio de 2025 (rol no consignado en la reseña): rechazo de demanda de cobro de honorarios por no acreditarse el contrato de corretaje ni la intermediación decisiva; casación desestimada por manifiesta falta de fundamento, con reproche por no haberse denunciado la infracción del artículo 1545 del Código Civil, «considerado decisorio para el caso». Sobre la trampa de la norma decisoria de la litis, remito a VARAS QUIJÓN, Andrés Gabriel, «Los herederos del vivo: la expectativa sucesoria y el interés para pedir la nulidad absoluta», 2026, DOI: 10.5281/zenodo.21402249, sección VIII.

<sup>6</sup>La distinción entre tratativas preliminares y negocio concluido aparece, como materia, en la jurisprudencia de casación indexada sobre honorarios de corretaje: entre otras, Corte Suprema, Primera Sala, rol N° 18.980-2021, 16 de diciembre de 2022 (honorarios por la labor de corretaje, oferta de compra y tratativas preliminares), citada conforme a

*Monto.* Desde el Decreto Ley N° 1.953, de 1977, la comisión es de libre acuerdo. El 2% que el mercado repite como mantra no es ley: es el fantasma de la tarifa de 1944, sobreviviendo como uso —y como uso puede probarse, pero también pactarse a la baja o al alza—. Dos precisiones que evitan pleitos: convenir si el porcentaje es líquido o incluye impuestos, y recordar que la comisión está afecta a IVA, con la correlativa obligación de documentarla (D.L. N° 825).

*Prueba.* El contrato es consensual: se perfecciona por el solo acuerdo, incluso verbal, e incluso por *mandato tácito* —la Corte Suprema ha tenido por celebrado el corretaje respecto de la propietaria que encargó tácitamente la gestión y pagó parte de los honorarios—. <sup>7</sup> Pero que *pueda* probarse sin escrito no significa que *convenga*: la carga de probar la obligación pesa sobre quien la alega (art. 1698 del Código Civil) y la prueba de testigos está severamente limitada para los actos que debieron constar por escrito (arts. 1708 y 1709). En la práctica, el corredor sin orden firmada litiga cuesta arriba: el caso de 2025 recién citado es el retrato de ese calvario.

*Prescripción.* Aquí está la bomba silenciosa. Calificado el corretaje como actividad donde predomina el trabajo intelectual, la acción de cobro de honorarios se asimila a la de las profesiones liberales y *prescribe en dos años* (art. 2521, inciso segundo, del Código Civil). <sup>8</sup> Dos años que corren mientras el corredor «espera que le paguen». La regla operativa es brutal en su sencillez: comisión que no se cobra —o no se demanda— dentro de dos años, es comisión regalada.

## V. El corredor puenteado: la cláusula que la Corte Suprema ya ejecutó

El miedo profesional del corredor tiene nombre coloquial: el *puenteo*. El corredor publica, muestra, negocia, presenta al comprador... y las partes, ya conectadas, cierran «directamente» a sus espaldas para ahorrarse la comisión. ¿Qué dice el Derecho? Que el corredor precavido ya ganó ese pleito —si redactó bien—.

En la causa rol N° 37.135-2017, la Corte Suprema conoció de una orden de venta en que la propietaria se comprometió a pagar a la corredora una comisión del 1,5% del precio, y *algo más*: que si celebraba el contrato *sin la intervención de la corredora*, con una persona *presentada por ella*, y *hasta dentro de un año después de la vigencia del encargo*, pagaría *el doble* de la comisión pactada. La Corte, casando de oficio y dictando sentencia de reemplazo, acogió el cobro. <sup>9</sup> La lección es triple. Primera: la cláusula anti-elusión *vale* —es ley del contrato (art. 1545 del Código Civil) y su

---

su indexación en repositorios jurídicos.

<sup>7</sup>Corte Suprema, marzo de 2018, sentencia reseñada en *Diario Constitucional*, 26 de marzo de 2018: el fallo tuvo por inamovibles los hechos de haberse celebrado el corretaje por mandato tácito de la propietaria, quien además pagó parte de los honorarios.

<sup>8</sup>La calificación —corretaje como actividad de predominio intelectual, con prescripción bienal de la acción de cobro— consta en la sentencia reseñada en *Diario Constitucional*, 18 de junio de 2025. El artículo 2521, inciso segundo, del Código Civil dispone la prescripción de dos años para los honorarios de quienes ejercen cualquiera profesión liberal.

<sup>9</sup>Corte Suprema, Cuarta Sala, rol N° 37.135-2017 (2019), reseñada con transcripción en *EstadoDiario*, 19 de junio de 2019. El pasaje pertinente del fallo describe la orden de venta con la comisión del 1,5% «y que en caso de celebrar el contrato sin su intervención, con una persona presentada por ella, y hasta dentro de un año después de la vigencia del encargo, debía pagar el doble de la comisión pactada».

ejecución es, además, la sanción natural del cierre a espaldas del mediador, contrario a la buena fe con que los contratos deben ejecutarse (art. 1546)—. Segunda: sus tres ingredientes son de manual y conviene copiarlos: (i) el gatillo —negocio celebrado *sin intervención* del corredor con *persona presentada* por él—; (ii) el *plazo de cola* posterior al encargo —un año, en el caso—, que impide el truco de «esperar a que venza la orden»; y (iii) la sanción —el doble de la comisión—, que técnicamente opera como una pena convencional. Tercera: precisamente por ser pena convencional, la agravación tiene un techo teórico en la moderación judicial de la cláusula penal enorme; el corredor prudente pacta un multiplicador defendible —el doble lo es— y no una confiscación.<sup>10</sup>

Queda el consejo probatorio que convierte la cláusula en cobro: el corredor debe poder *probar la presentación*. El correo electrónico individualizando al interesado presentado —enviado al propietario en su momento, no reconstruido después— es la pieza que enlaza el gatillo de la cláusula con la realidad. Sin registro de presentados, la mejor cláusula es un adorno.

## VI. Las leyes que sí existen: lavado de activos, impuestos y consumidor

La libertad de ejercicio convive con tres estatutos sectoriales que obligan al corredor aunque jamás haya oído hablar de ellos.

*Lavado de activos.* El artículo 3 de la Ley N° 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero, impone a los corredores de propiedades el deber de informar las operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de su actividad, mantener registros especiales, entregar la información que la Unidad les requiera y guardar reserva de los reportes, todo bajo sanción.<sup>11</sup> El corredor que intermedia efectivo abundante, precios anómalos o compradores renuentes a identificarse no está ante un «cliente difícil»: está ante un deber legal de reporte.

*Impuestos.* Además del IVA sobre la comisión, la Resolución Exenta N° 64, de 30 de junio de 2005, del Servicio de Impuestos Internos, obliga a los corredores, bajo multa, a presentar declaraciones juradas anuales sobre las operaciones de arrendamiento de bienes raíces no agrícolas en que intervengan.<sup>12</sup>

*Consumidor.* Cuando el cliente es un consumidor, la relación queda capturada por la Ley N° 19.496: publicidad veraz, información oportuna, idoneidad del servicio. Los reclamos del rubro ante el Servicio Nacional del Consumidor se cuentan por miles,<sup>13</sup> y el deber de información del intermediario es, por lo demás, más viejo que cualquier servicio público: Cicerón ya debatía, a propósito del mercader que llega a Rodas con trigo sabiendo que vienen más naves, cuánto debe revelar quien vende a quien confía (*De Officiis*, libro III). El corredor que calla el vicio que conoce

<sup>10</sup>Sobre la moderación judicial de la cláusula penal enorme (art. 1544 del Código Civil) y sus límites, remito a VARAS QUIJÓN, Andrés Gabriel, «El juez estoico: la moderación de la cláusula penal enorme (artículo 1544 del Código Civil) como templanza positivada», 2026, DOI: 10.5281/zenodo.21264316.

<sup>11</sup>Ley N° 19.913, artículo 3. La inclusión de los corredores de propiedades entre los sujetos obligados, con los deberes descritos, es recordada expresamente por la moción parlamentaria del Boletín N° 6228-03.

<sup>12</sup>Resolución Exenta N° 64, de 30 de junio de 2005, del Servicio de Impuestos Internos, referida igualmente en la moción del Boletín N° 6228-03.

<sup>13</sup>Véase la nota 1: 2.161 reclamos entre 2013 y 2018, según la columna citada.

no comete una viveza: comete la infracción más antigua del oficio de intermediar.

## VII. La ley que viene: el Registro Nacional en tramitación

El vacío legal tiene fecha de vencimiento incierta pero contenido conocido. En el Congreso Nacional se han tramitado sendos proyectos que crean un *Registro Nacional de Corredores de Propiedades* —los Boletines N° 6228-03 y N° 10.391-03, este último ingresado el 11 de noviembre de 2015—, cuyo texto aprobado en su primer trámite permite anticipar el estatuto que viene: un registro electrónico, público, a cargo del Ministerio de Economía; inscripción de personas naturales previa acreditación de residencia —chileno o extranjero con residencia continua superior a tres años—, mayoría de edad, licencia de enseñanza media, ausencia de condenas a pena aflictiva y *aprobación de un curso de corretaje o administración inmobiliaria de al menos seis meses* en instituciones acreditadas; registro y capacitación de los dependientes de las personas jurídicas; reserva de la denominación publicitaria «agentes o corredores registrados» para los inscritos; vigencia de la inscripción por cuatro años, renovable; reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones; multas de 100 a 200 unidades tributarias mensuales, duplicables en caso de reincidencia, de competencia de los juzgados de policía local; y un régimen transitorio de dos años para que los corredores en ejercicio acrediten los requisitos.<sup>14</sup>

Dos observaciones. La primera, crítica: el requisito de residencia formalizada mínima y la remisión abierta a «los demás requisitos que establezca el reglamento» han sido cuestionados, con razón, por su dudosa proporcionalidad y su tensión con la reserva legal.<sup>15</sup> La segunda, estratégica: el corredor que *hoy* curse la capacitación y ordene sus antecedentes no está perdiendo el tiempo: está comprando, barato, la ventaja competitiva de ser de los primeros «corredores registrados» cuando la denominación se vuelva exclusiva.

## VIII. Decálogo del corredor diligente

Lo anterior se condensa en diez reglas operativas. Primera: *todo encargo, por escrito* —orden de venta o de visita firmada, con individualización del inmueble, del cliente y del servicio—; el corretaje verbal existe, pero se litiga a ciegas (arts. 1698, 1708 y 1709 del Código Civil). Segunda: *comisión en porcentaje y base claros*, pactando si es líquida o con impuestos incluidos, y documentándola siempre (D.L. N° 825). Tercera: *cláusula anti-elusión* con los tres ingredientes bendecidos por la Corte Suprema —gatillo de persona presentada, plazo de cola posterior al encargo y pena del doble de la comisión (rol N° 37.135-2017)—. Cuarta: *registro de presentados*: correo contemporáneo al propietario individualizando a cada interesado; es la prueba que activa la cláusula. Quinta: *exclusividad*

<sup>14</sup>El contenido corresponde al texto del proyecto del Boletín N° 10.391-03 aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados, complementado con el articulado del Boletín N° 6228-03 en materia de sanciones; ambos disponibles en los repositorios de la Cámara de Diputados. A la fecha de cierre de este trabajo (julio de 2026), no consta la promulgación de ley alguna sobre la materia: el oficio sigue, en rigor, sin ley especial.

<sup>15</sup>En ese sentido, los comentarios gremiales y jurídicos al articulado, entre ellos los publicados por medios especializados del rubro inmobiliario a propósito de las letras a) y h) del artículo 3 del proyecto.

*solo pactada*: si se quiere, se escribe, con plazo; no se presume. Sexta: *momento de pago convenido* —firma de la escritura, o inscripción, pero elegido y escrito—, para que la comisión no quede flotando en la buena voluntad ajena. Séptima: *el calendario de los dos años*: la acción de cobro prescribe en dos años (art. 2521, inciso segundo); cobrar, transigir o demandar antes. Octava: *cumplimiento UAF*: reportar operaciones sospechosas, mantener registros y guardar reserva (art. 3, Ley N° 19.913). Novena: *cumplimiento tributario*: declaraciones juradas de arriendos no agrícolas (Res. Ex. N° 64/2005) e IVA al día. Décima: *información veraz al cliente consumidor* (Ley N° 19.496): lo que se sabe del inmueble y afecta la decisión, se dice —Rodas queda lejos, el SERNAC no—.

## IX. Conclusiones: *fides*, o por qué el corredor vende confianza

El corretaje de propiedades chileno vive una paradoja que este trabajo ha querido desmontar: es un oficio sin ley especial, pero con un estatuto jurídico completo —mediación atípica y consensual en su naturaleza; comisión condicionada a la celebración del negocio por intermediación decisiva; libertad de honorarios con el 2% como uso superviviente; prueba que premia al que escribe; prescripción bienal que castiga al que espera; cláusula anti-elusión judicialmente ejecutada para el corredor puenteado; y tres leyes sectoriales que obligan desde ya, mientras el registro que viene madura en el Congreso—.

Cicerón escribió que el fundamento de la justicia es la *fides* —«la constancia y la verdad de lo dicho y lo convenido»— y se atrevió, dice, a imitar a los estoicos, que derivaban la palabra de su efecto: se llama *fides* porque *se hace lo que se dice*.<sup>16</sup> No hay definición más exacta del activo que el corredor vende: ni el inmueble —que es ajeno— ni la firma —que es de otros—, sino la confianza de que lo dicho se hará. Y aquí la lección estoica es doble y práctica. Del lado del carácter: solo está bajo el control del corredor lo propio —su diligencia, su información veraz, su palabra—; el cierre del negocio pertenece, en parte, a la fortuna, y por eso su serenidad no puede depender de él. Del lado del contrato: precisamente porque la fortuna es ajena, el corredor sabio pone lo suyo por escrito —el encargo, la comisión, la cola, la pena—. La orden de venta bien redactada es, si se quiere, la *apatheia* del corredor: el documento que le permite trabajar sin ansiedad, porque lo que dependía de él ya quedó asegurado. Lo demás —que el comprador aparezca, que el precio cierre, que la ley del registro por fin se dicte— correrá por cuenta de los dioses y del Diario Oficial. *Fides facit, quod dictum est*: en un oficio sin ley, la palabra escrita es toda la ley que hace falta.

## Bibliografía citada

CICERÓN, *De Officiis*, libros I (I, 23) y III.

Moción parlamentaria, Boletín N° 6228-03, Cámara de Diputados de Chile (crea el Registro

<sup>16</sup>CICERÓN, *De Officiis*, I, 23: «*Fundamentum autem est iustitiae fides, id est dictorum conventorumque constantia et veritas*»; y a continuación: «*audeamus imitari Stoicos... credamusque, quia fiat, quod dictum est, appellatam fidem*».



Nacional de Corredores de Propiedades), y Proyecto de ley, Boletín N° 10.391-03, Cámara de Diputados de Chile, ingresado el 11 de noviembre de 2015 (texto aprobado en primer trámite constitucional).

RODIEK, Christian, «Proyecto de ley que crea Registro Nacional de Corredores de Propiedades no protege a los compradores» (columna de opinión), *Diario Constitucional*, 28 de agosto de 2018.

*EstadoDiario*, «CS acoge demanda por cobro de honorarios de corredor de propiedades» (reseña con transcripción del fallo rol N° 37.135-2017), 19 de junio de 2019.

*Diario Constitucional*, «CS acoge demanda de corredor de propiedades por incumplimiento de contrato» (reseña), 26 de marzo de 2018; y «Corte Suprema ratifica rechazo de demanda por honorarios de corretaje de terreno indígena» (reseña), 18 de junio de 2025.

VARAS QUIJÓN, Andrés Gabriel, «El juez estoico: la moderación de la cláusula penal enorme (artículo 1544 del Código Civil) como templanza positivada», 2026, DOI: 10.5281/zenodo.21264316

VARAS QUIJÓN, Andrés Gabriel, «Los herederos del vivo: la expectativa sucesoria y el interés para pedir la nulidad absoluta», 2026, DOI: 10.5281/zenodo.21402249.

## **Jurisprudencia citada**

Corte Suprema, Cuarta Sala, rol N° 37.135-2017 (2019; casación de oficio y sentencia de reemplazo; cláusula de doble comisión por cierre sin intervención del corredor con persona presentada por él, dentro del año siguiente al encargo).

Corte Suprema, roles N° 7.793-2015 y N° 31.767-2017 (este último, Sala Cuarta Mixta, 15 de abril de 2019), citados por la sentencia anterior como precedentes sobre la esencia mediadora del corretaje.

Corte Suprema, Sala Cuarta Mixta, rol N° 12.178-2017, 7 de agosto de 2018 (cobro de honorarios de corretaje; promesa de compraventa), citada conforme a su indexación en repositorios jurídicos.

Corte Suprema, Primera Sala, rol N° 2.725-2019, 2 de septiembre de 2019 (cumplimiento de contrato; honorarios), citada conforme a su indexación.

Corte Suprema, Primera Sala, rol N° 18.980-2021, 16 de diciembre de 2022 (honorarios de corretaje; oferta de compra y tratativas preliminares), citada conforme a su indexación.

Corte Suprema, junio de 2025 (rechazo de cobro de honorarios por falta de contrato e intermediación decisiva; corretaje como actividad de predominio intelectual y prescripción bienal), sentencia reseñada en *Diario Constitucional*, 18 de junio de 2025, rol no consignado en la reseña.

Corte Suprema, marzo de 2018 (corretaje por mandato tácito; pago parcial de honorarios), sentencia reseñada en *Diario Constitucional*, 26 de marzo de 2018.

Corte de Apelaciones de Santiago, 16 de junio de 2000, «Pérez Mardones con Almagro S.A.», publicada en la *Revista de Derecho y Jurisprudencia*, citada conforme a su indexación.

### **Normativa citada**

Código Civil de la República de Chile, artículos 1545, 1546, 1698, 1708, 1709, 2116 y siguientes, y 2521 inciso segundo.

Código de Comercio, artículos 3 N° 11 y 48 y siguientes.

Ley N° 19.913 (crea la Unidad de Análisis Financiero), artículo 3.

Ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores.

Decreto Ley N° 825, sobre impuesto a las ventas y servicios.

Resolución Exenta N° 64, de 30 de junio de 2005, del Servicio de Impuestos Internos.

Ley N° 7.747, de 1943, y Decreto N° 1205, de octubre de 1944, del Ministerio de Economía y Comercio (históricos, derogados).

Decreto Ley N° 1.953, de 1977, y Ley N° 18.796, de mayo de 1986 (liberalización y derogación del Registro).

Proyectos de ley en tramitación: Boletines N° 6228-03 y N° 10.391-03, Cámara de Diputados de Chile.